

ENTSCHEIDUNGEN · 09.12.1998

Urteil

ART	GERICHT	DATUM
Gerichtsentscheidung	Das Berufungsgericht Paris	09.12.1998

PARTEIEN

Bernard Collorafi gegen McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Zwischenurteil (avant dire droit) — Berufungsgericht Paris · 9. Dezember 1998

Überblick: kontradiktorisches Urteil des Berufungsgerichts Paris (16. Kammer, Abteilung A, 24 Seiten) über die Berufung der Gesellschaften SEBOL, B et O, LES PINS und von Herrn Bernard Collorafi gegen das Urteil des Handelsgerichts Paris vom 18. Mai 1998, mit McDonald's France als Berufungsbeklagter.

Das Wesentliche

Das Gericht erinnert daran, dass das angefochtene Urteil die Berufungskläger abgewiesen, die Auflösung der Unternehmenspacht- und Lizenzverträge von Rechts wegen zum 2. Januar 1998 festgestellt, die Räumung angeordnet und die Gesellschaften und Herrn Collorafi gesamtschuldnerisch zur Zahlung unbezahlter Gebühren und Nutzungsentschädigungen verurteilt hatte.

- SEBOL und Herr Collorafi: 1.867.247,84 F Gebühren;
- B et O und Herr Collorafi: 1.533.548,87 F;
- LES PINS und Herr Collorafi: 504.474,42 F.

Das Gericht erklärt die Anträge auf Umqualifizierung der Verträge in gewerbliche Mietverträge und auf Nichtigkeit für unzulässig. Vor der Entscheidung in der Sache ordnet es ein Gutachten an und bestellt die Herren Jean-Luc Dumont und Alain Martin, mit Zahlung von Vorschüssen (insgesamt 40.000 Francs) und Einreichung des Berichts innerhalb von fünf Monaten.

Tragweite

Schlüsseldokument der Berufung: Ohne in der Sache zu entscheiden, verwirft es die Nichtigkeitsrügen und eröffnet eine Gutachtenphase zur etwaigen Haftung des Franchisegebers.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/berufungsgericht-paris-zwischenurteil-gutachten-collorafi-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.